

1502090-51.2021.8.26.0007

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... maus antecedentes, condenado inclusive por tráfico, fls. 52-56).

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o acusado RONALDO CARLOS DOS ANJOS, RG 3477766-SP à pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Libere-se, desde já, ao réu, celular e numerário apreendidos.

Custas nos termos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara Criminal e do Juizado Especial Criminal do Foro Regional de Itaquera

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-095

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502090-51.2021.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502090-51.2021.8.26.0007

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO CARLOS DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON

Vistos.

Relatório dispensado - Lei 9099/95.

Procede a ação.

A materialidade está comprovada pelos auto de apreensão e laudo pericial constatando a natureza da droga.

Autoria também é certa. O policial responsável pelo cumprimento de mandado de prisão relativo a outro crime enfatizou as circunstâncias em que a droga foi achada.

O acusado, em juízo, confessou os fatos descritos na denúncia, dizendo que, no dia dos fatos, a droga apreendida em sua casa, era sua e destinava-se ao seu próprio uso; que comprava uma quantidade maior para não precisar comprar sempre, pois, por ser autônomo, restou ansioso na época da pandemia e usou a droga apreendida como escape para a ansiedade.

A condenação, portanto, é certa, não obstante seja indelével o brilho do trabalho defensivo. A conduta do artigo 28 da Lei de drogas é crime, afinal, a lei não estabeleceu limites quantitativos (peso) para dizer quando ou não se caracteriza o

crime em apreço.

Certo que a perícia constatou o poder entorpecente da droga e isso é o suficiente, juntamente com o contexto probatório, para uma decisão condenatória, observando-se que o acusado tem passagem pelo artigo 33 da mesma lei.

A conduta é típica e punível, com texto legal que a prevê em plena vigência, em nada contrariando-se dispositivos constitucionais, pois ainda que possa ser a ação considerada autolesão, não deixa de ser infração penal, pois a intenção do legislador foi a proteção da saúde pública.

De outra parte, ainda não declarada a inconstitucionalidade da lei, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (julgamento lá iniciado, sobre o tema, não se findou). Aplico ao réu, pois, pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas (Anpp, transação penal ou suspensão do feito não são devidos, pois é reincidente e tem maus antecedentes, condenado inclusive por tráfico, fls. 52-56).

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o acusado RONALDO CARLOS DOS ANJOS, RG 3477766-SP à pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga, como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Libere-se, desde já, ao réu, celular e numerário apreendidos.

Custas nos termos da lei.

ESTA DECISÃO VALE COMO OFÍCIO.

P.I.C.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA